Doctrine

Cass. civ., sez. II, sentenza 29/09/2003, n. 14441

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. II, sentenza 29/09/2003, n. 14441

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 14441

Data del deposito : 29 settembre 2003

Testo completo

IN NOME DEL PO OLO I LIAN1444 1/03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP E DICASSALIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RETRATTO SUCCESSURE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19044/00Dott. Rafaele - Presidente CORONA Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - Cron. 29228 Rep. 3842 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere - Dott. Emilio MALPICA - Consigliere- Ud.16/04/03 Dott. Vincenzo MAZ ZACANE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato ". GIUSEPPE ANTONINI, che lo difende unitamente all'avvocato ENZO PAIAR, giusta delega in atti;
ricorrente

contro

COMUNE TERRES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, difeso dagli avvocati ELISABETTA PETERLONGO, FRANCESCO STORACE, giusta delega in atti;
controricorrente - ☑ 2003 nonchè contro 660 AL REMO;
-1- - intimato avverso la sentenza n. 86/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 26/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato ANTONINI Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato PAULUCCI Francesca deposita delega dell'Avvocato STORACE Francesco difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 29 aprile 1993 IO AZ conveniva davanti al Tribunale di Trento il Comune di Terres e MO AZ, chiedendo: a) in via principale, che venisse dichiarata la comma 13 quater, 1. 26 giugnoart. 3, nullità ex 165 del contratto in data 14 luglio 1992 1990 n. con il quale MO AZ aveva venduto al Comune di Terres una quota della eredità del comune dante causa LU AZ;
b) in via subordinata, che sussistevano le in relazione a tale contratto, percondizioni, l'esercizio del retratto successorio. I convenuti, costituitosi, resistevano alle domande, che venivano rigettate dal Tribunale di Trento con sentenza in data 28 novembre 1996. IO AZ proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Trento con for sentenza in data 26 febbraio 2000, in base alla seguente motivazione: Per quanto riguarda il primo motivo d'appello afferente alla errata interpretazione dell'art. 3 comma 13 quater della L. 165/90, la Corte condivide la motivazione del Tribunale secondo cui la dichiarazione imposta dalla legge è stata inserita 3 nell'atto e quindi non sussiste la dedotta nullità. Né può seguirsi la tesi proposta dall'appellante in ordine all'asserita falsità della dichiarazione perché, in primo luogo non sussistono elementi per condividerla ed inoltre, anche se sussistessero, caso 1'Amm.ne Finanziaria riguarderebbero in ogni interessata alla corresponsione del tributo relativo all'immobile e non potrebbe ipotizzarsi, nemmeno in via analogica una nullità per una ipotesi diversa da quella prevista in modo specifico dall'art. 3 comma 13 quater della L. 165/90. I casi di nullità sono sempre tassativi e non se ne possono creare di nuovi non previsti in modo espresso dalla legge. E' pure infondato il secondo motivo con il quale l'appellante insiste sulla falsità della dichiarazione;
AZ MO, invero, nell'atto di fr vendita ha dichiarato quello che l'art. 3 comma 13 quater, secondo una interpretazione strettamente la letterale della norma, gli imponeva;
e circostanza di non avere specificato per quale motivo l'ultima sua dichiarazione dei redditi sia stata quella presentata nel 1983 non costituisce, ad avviso della Corte, violazione della norma sopra 4 citata e sulla quale si basa la dedotta nullità dell'atto. Con il terzo motivo di gravame l'appellante attribuisce al Tribunale una errata interpretazione del diritto di prelazione e riscatto di cui all'art. 732 CC e anche sotto tale aspetto l'appello non può essere accolto. La prelazione attribuita al coerede dall'art. 732 costituisce una limitazione del diritto diCC disporre liberamente della quota ereditaria, onde evitare che nella comunione tra coeredi subentrino soggetti estranei che possano intromettersi per fini essenzialmente speculativi

nei rapporti di coloro che il più delle volte sono uniti da vincoli famigliari. Perché possa esercitarsi tale prelazione, comunque, proprio in ragione delle finalità a cui si ispira la norma, è necessario che oggetto della vendita da parte del coerede sia una quota dell'eredità e non un singolo bene determinato o una quota di esso, com'è avvenuto nel caso di specie. E' ben vero che la prelazione è stata ammessa in giurisprudenza pur quando l'alienazione effettuata dal coerede abbia avuto per oggetto un bene determinato, qualora risulti che la cosa sia stata considerata come "pars quota" S dell'alienante. Ne consegue che per accertare se l'acquirente sia stato O meno introdotto nella comunione ereditaria è necessario procedere ad una indagine che tenga conto, quindi, non solo oggettivo della rappresentatività dell'elemento quantitativa del bene, ma anche del dato soggettivo della volontà dei contraenti di trasmettere e di acquisire una quota ereditaria. Ebbene nel caso particolare, sia dall'esame dell'atto di vendita e dalle finalità che avevano indotto l'Ente acquirente all'acquisto (acquistare cioè un edificio di interesse storico ed artistico situato nel centro del paese per realizzarvi una struttura di servizio per il parco Adamello-Brenta) sia in considerazione della natura di ente pubblico dell'acquirente, soggetto negli acquisti al controllo dell'Autorità tutoria, viene spontaneo chiedersi come possa sostenersi che obbiettivo h delle parti contraenti fosse quello di far entrare il Comune di Terres nella comunione ereditaria in morte di AZ LU. Si tratta, all'evidenza di una tesi che non regge e che, pertanto, non può essere in alcun modo condivisa. Per quanto concerne la questione della fede del libro fondiario, il rilievo avrebbe un senso se ci 6 fosse divergenza tra le risultanze tavolari e la situazione reale ma anche ciò non può dirsi. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IO AZ, con tre motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Comune di Terres. Motivi della decisione Con i primi due motivi, da esaminare in considerazione della lorocongiuntamente, connessione, il ricorrente ribadisce la sua tesi secondo la quale la falsità della dichiarazione di avere denunciato nell'ultima denuncia dei redditi con riferimento alla quale era scaduto il termine di presentazione alla data dell'atto, cui all'art. 3, tredicesimo comma ter, 1. 165/1990 (per non avere MO AZ presentato dal 1983 alcuna denuncia dei redditi) equivaleva alla mancanza della dichiarazione stessa e quindi comportava la nullità dell'atto ai sensi del tredicesimo comma quater. La doglianza è infondata, in considerazione della chiara formulazione dell'ultima disposizione citata, la quale ricollega la nullità alla sola omissione della dichiarazione. La falsità di tale dichiarazione deve, pertanto, ritenersi sanzionata 7 solo dal punto di vista penalistico. Con il terzo motivo il ricorrente, in sostanza deduce se la vendita di quota, a seguito della ** intavolazione, aveva prodotto effetti reali, doveva essere accolta la domanda di riscatto;
se, invece, tale vendita aveva prodotto effetti soltanto obbligatori, non avrebbe dovuto essere intavolata e non era opponibile agli altri coeredi. Anche tale motivo è infondato. Con l'appello, infatti, l'attuale ricorrente non si era lamentato del mancato accoglimento della domanda di riscatto, ma aveva dedotto la insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 732 cod. civ., per essere cessata la comunione ereditaria a seguito di una divisione di fatto. Non può, pertanto, in questa sede, riproporre tesi abbandonate nel giudizio di merito. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Terres, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Terres delle 8 spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 100,00, oltre ad € 1.000,00 per onorari ed oltre ad accessori di legge. хопил Roma, 16 aprile 2003 Paket Tule IL CANCELLERE C1 EN AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 29 SET 2003. IL CANCER TERS CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia17-11-03 delle Entrate di Boma 2 il Serie 4 al n. 3+174 versate € 160,10 + apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n° 15 de 30/5002) 9